

【현황 및 근거】

- 「국가계약법」 제7조 등에 따라 계약담당직원은 계약을 체결하려면 경쟁입찰에 부쳐야 함이 원칙임

【문제점】

- ① (경쟁입찰 미이행) 일부 건설공사의 여건변동 등으로 '24년 상반기에 필요한 건설공사의 파이프 조달을 경쟁입찰이 아닌 기존계약의 변경으로 구매(약60억 원)
- 주요 여건변동 사항: 민원발생(##열병합), 지자체 인허가 승인(㉠㉠~㉠㉠) 등
- ② (단가계약 납품공백 발생 우려) 현재 계약추진 일정으로는 1~6월까지 기간에 파이프의 조달 어려움이 발생할 수 있으므로 발주일정 조정이 필요한 실정

< 천연가스용 연간 단가계약 추진현황(2022~2024년) >

내용	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
발주, 계약체결													구매의뢰 후 3개월 소요
단가계약 계약기간													
인도지시 가능기간													납기(나관): 90일 소요 납기(파복관): 120일 소요

【적극행정 면책검토】

- ① (업무처리의 공공의 이익) 건설여건 변동에 따라 원활한 사급자재 조달 대응코자 추진한 것은 천연가스 공급시설 건설공사 적기 완공을 위한 공공성 부합
- ② (적극적 업무처리) 사급자재로 파이프를 조달하는 건설공사의 변동에 따라 파이프 조달 대응을 적극 추진하고, 해결방안을 도출코자 한 업무의 적극성
- ③ (중대한 절차상 하자) 내부품의(일상감사 포함)를 받아 의사결정을 하는 등 중대한 하자가 없음을 고려 면책 검토
- ▶ (종합의견) 가스공급 건설공사 소요 파이프의 적기 공급은 천연가스의 안정적 공급을 위한 공공성, 조달 대응 추진과정의 적극성, 중대한 절차상 하자 없음을 고려하여 주의에서 불문으로 면책 검토 함

【조치할 사항】

- ▶ 경쟁입찰을 소홀히 한 담당자에게 주의에서 불문으로 면책
- ▶ 파이프 납품공백이 발생되지 않도록 발주시기 조정방안을 수립토록 담당부서 통보